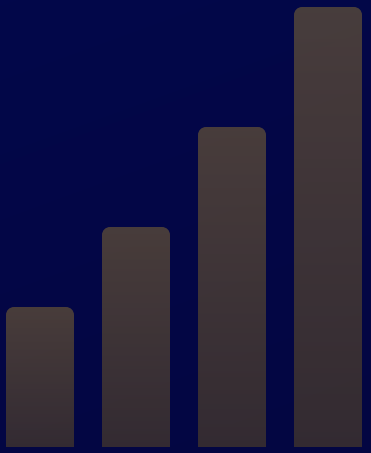
LUCRO ATIVO
COMPLIANCE FISCAL TRIBUTÁRIO

SOLUÇÃO TRIBUTÁRIA · DIREITO CREDITÓRIO FEDERAL

# Encontro de contas tributário federal

Compensação mensal dos seus tributos federais com crédito judicial transitado em julgado — procedimento 100% administrativo, previsto em lei, com condução integral da Lucro Ativo.



**Lucro Ativo** · Compliance Fiscal Tributário  Apresentação Comercial

# O tributo federal do mês, extinto por compensação

Sua empresa é habilitada como titular de fração de um **crédito judicial transitado em julgado** — e passa a quitar os tributos federais vincendos por compensação administrativa.

### O que acontece na prática

A cada mês de competência, os débitos federais vincendos — **PIS, COFINS, IRPJ, CSLL** e demais tributos administrados pela Receita Federal — são **extintos por compensação** (CTN, art. 156, II) contra o crédito habilitado, por declaração eletrônica **PER/DCOMP**. Não há saída de caixa para a União sobre o tributo do mês.

### O que muda no seu caixa

O cliente paga **80% do valor de face** de cada tributo efetivamente compensado — na medida em que cada compensação se efetiva — e retém **20% como economia direta e líquida**, competência após competência. Sem pagamento antecipado, sem adesão, sem honorários à parte.

**Importante:** não se trata de tese especulativa. A operação é o exercício de direito expressamente previsto na **Lei 9.430/96 (art. 74)** e no **CTN (arts. 156, II, 170 e 170-A)**, dentro de procedimento administrativo regular na Receita Federal.

# O que a operação não é

A segurança começa pela distinção correta dos institutos.

### Não é precatório

A União **não emite ordem de pagamento** e não há fila de recebimento. O efeito é outro: a **extinção do débito tributário por compensação administrativa** (CTN, art. 156, II), dentro da própria Receita Federal.

### Não é a oferta de créditos do art. 100, §11, da CF

Esse caminho constitucional existe e é válido para cenários específicos (parcelamentos, Dívida Ativa) — mas **não é a base operacional** desta estrutura, que corre pela Lei 9.430/96, via PER/DCOMP.

### Não é "compensação com crédito de terceiro"

Antes de qualquer declaração, o cliente é **formalmente habilitado no polo ativo** do processo de origem como titular de fração do crédito, por cessão formal (CC, arts. 286–298). A empresa compensa crédito **do qual é titular**.

### Não é planejamento agressivo

A operação exerce direito **previsto em lei**, com crédito reconhecido judicialmente e escrituração aceita pelo juízo de origem — sem simulação, dissimulação ou fraude. O **Tema 736/STF** protege expressamente o exercício do direito creditório.

# Base legal integral — da Constituição ao procedimento

**CF/88 — arts. 150, §6º e 195**

Legalidade tributária e materialidade dos tributos federais compensáveis.

**Código Civil — arts. 286–298 e 368–369**

Cessão de crédito (matriz da habilitação do cliente) e a compensação como instituto civil.

**CTN — arts. 156, II, 170 e 170-A**

Extinção do crédito tributário pela compensação; crédito líquido e certo; exigência do trânsito em julgado — integralmente cumprida.

**Lei 9.430/96 — art. 74**

O veículo administrativo: PER/DCOMP para compensar débitos de quaisquer tributos administrados pela RFB; §5º — prazo de 1 ano e homologação tácita.

**IN RFB 2.055/2021 · Portaria PGFN 10.826/2022 · Decreto 11.249/2022**

O procedimento operacional de restituição, ressarcimento e compensação.

**Lei 9.250/95 — art. 39, §4º**

Atualização do crédito pela **SELIC** durante todo o processamento administrativo.

**Tema 736/STF** — inconstitucional a multa de 50% sobre compensação não homologada, sem má-fé.

**Tema 237/STJ** — garantia assegura Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN).

**Súmula 461/STJ** — o contribuinte pode optar pela compensação do indébito transitado em julgado.

# Seis etapas — todas dentro da Receita Federal

**1**

### Habilitação

Cessão formal de fração do crédito (CC, arts. 286–298) e petição de habilitação do cliente no polo ativo do processo de origem.

**2**

### Pedido-mãe

Protocolo, no COMPROT, do pedido de restituição/ressarcimento lastreado no crédito judicial escriturado — é dentro dele que vivem as compensações mensais.

**3**

### Compensações mensais

A cada competência, PER/DCOMP indicando o crédito habilitado e o débito federal vincendo a quitar. Cada declaração gera protocolo individualizado.

**4**

### Prazo legal

A RFB tem até 1 ano para examinar o pedido (Lei 9.430/96, art. 74, §5º). Durante o prazo, o crédito segue atualizado pela SELIC.

**5**

### Homologação tácita

Transcorrido o prazo sem questionamento, a compensação considera-se homologada por efeito legal.

**6**

### Certidões preservadas

CND mantida para os débitos compensados na competência; CPD-EN para pretéritos com garantia (Tema 237/STJ); medidas preventivas quando necessário.

# Primeira compensação em até 30 dias — economia recorrente pelo prazo do contrato

**ETAPA 1**

### Diagnóstico

Coleta de DCTFs, EFD-Contribuições e DARFs; média mensal de recolhimento federal; débitos elegíveis. **Entregável: Mapa de Recolhimento.**

**ETAPA 2**

### Análise jurídica

Parecer técnico de viabilidade e memória de cálculo; estratégia administrativa (ou + judicial preventiva). **Entregável: Parecer Jurídico.**

**ETAPA 3**

### Formalização

Contrato e procuração; cessão de fração do crédito, habilitação no processo de origem e protocolo do pedido-mãe na RFB.

**ATÉ 30 DIAS**

### Compensação recorrente

Primeira parcela mensal compensada **em até 30 dias**; PER/DCOMPs a cada competência, **pelo prazo do contrato (padrão: 1 ano)**.

**Ritmo padrão da operação** — as compensações iniciam em **até 30 dias** da formalização e se estendem pelo **prazo do contrato (padrão: 1 ano)**; o cronograma detalhado de cada caso é confirmado no diagnóstico.

# Decisões judiciais em operações idênticas

Quatro decisões favoráveis — TRF3, TRF4 e TRF5, dez/2024 a abr/2026 (identificação preservada por confidencialidade).

ACÓRDÃO · DEZ/2024

### Compensação com débitos parcelados reconhecida

Apelação provida: possibilidade expressa de compensar créditos habilitados de ação judicial com débitos em parcelamento — inclusive inscritos em Dívida Ativa.

MANDADO DE SEGURANÇA · MAR/2026

### Multa e responsabilização de sócios vedadas

Segurança concedida: abstenção de multa qualificada (Tema 736/STF), vedação de responsabilização dos sócios e garantia de emissão de CND/CPD-EN.

LIMINAR · ABR/2026

### Legitimidade da cessão reconhecida

Suspensão de alerta de autorregularização da RFB após PER/DCOMP com crédito cedido; determinação de instauração do processo administrativo e emissão de CPD-EN.

TUTELA DE URGÊNCIA · ABR/2026

### Processamento imposto em 15 dias

Instauração do processo sob multa diária; suspensão de parcelas vincendas do parcelamento; proibição de CADIN/SERASA; CPD-EN com base no Tema 237/STJ.

**Defesa incluída:** toda defesa administrativa e judicial relacionada à operação é conduzida pela estrutura da Lucro Ativo, **sem custo adicional** para o cliente. As íntegras das decisões são disponibilizadas sob pedido, para análise técnica.

# Preço único, transparente, 100% atrelado a resultado

**80%**
do valor de face do tributo compensado — pago na medida em que cada compensação se efetiva

**20%**
economia direta e líquida, no seu caixa, a cada competência

- ✓ **Sem pagamento antecipado** — nada é cobrado sobre crédito ainda não utilizado.
- ✓ **Sem adesão, sem mensalidade, sem honorários à parte** — custas, taxas e condução técnica estão integralmente embutidas.
- ✓ **Tributo do mês extinto na competência** (CTN, art. 156, II) — sem saída de caixa para a União sobre o débito compensado.
- ✓ **Exemplo ilustrativo:** empresa que recolhe em média **R$ 200.000/mês** em tributos federais (PIS, COFINS, IRPJ e CSLL) → cessão anual de **R$ 2.400.000**, extinta por compensação → **R$ 480.000 de economia direta** ao cliente no ano (20%).

**Percentual fixo do modelo:** o deságio do DCF é sempre de **20%** — 80/20 em toda operação. Volumes e prazos são confirmados em **proposta individual**, após o diagnóstico — o exemplo acima é didático.

# Documentação enxuta, diagnóstico sem custo

## O que a sua empresa entrega

- **Contrato social** — versão consolidada e vigente
- **Certidões dos sócios administradores** — emitidas em até 90 dias
- **RG ou CNH** dos signatários de procuração e contrato
- **Procuração eletrônica no e-CAC** — para as pessoas jurídicas indicadas

Documentos complementares (DCTFs, EFD, ECD/ECF) só se solicitados na análise jurídica, conforme o perfil tributário.

## O que a Lucro Ativo devolve

- **Mapa de Recolhimento** — média mensal federal e débitos elegíveis
- **Parecer Jurídico** — viabilidade e memória de cálculo do seu caso
- **Proposta + Plano de Implementação** — cenário financeiro de 12, 24 e 36 meses

Sigilo profissional preservado em todas as etapas. Coleta assistida pela equipe técnica.

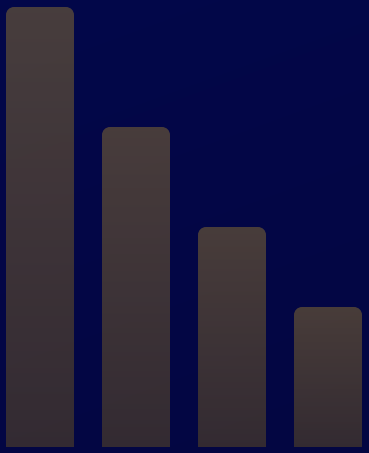
**Sem compromisso:** o diagnóstico inicial não tem custo — você decide se avança depois de entender exatamente o potencial de economia da sua operação.

LUCRO ATIVO
COMPLIANCE FISCAL TRIBUTÁRIO

PRÓXIMO PASSO

# Agende o diagnóstico da sua operação tributária

Análise técnica pela equipe da Lucro Ativo, sem custo e sem compromisso comercial. Resposta em até 24 horas úteis.



**Lucro Ativo** · Compliance Fiscal Tributário **@meulucroativo** · www.meulucroativo.com.br